Termo de Colaboração

DOADOR: Zagros Technology Ltda, uma Govtech, inscrita no CNPJ sob o nº 43.609.235/0001-98, com sede na Rua Raimundo Chaves, nº 1570 - Bairro Candelária, Sala 201, Condomínio Palatino Centro Jurídico e Empresarial, Natal-RN, CEP: 59.064-390, representado neste ato pelo seu sócio diretor, Sr. **ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES**, inscrito no CPF sob o nº ***.078.163-**.

RECEBEDOR: Secretaria Municipal de Obras e Agricultura - PMDC, órgão da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, inscrita no CNPJ: sob o nº 29.138.328/0001-50, com sede na Alameda Esmeralda nº 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias / RJ, CEP: 25215-260, e tendo como prefeito constitucional o Senhor Prefeito **JONATHAS MONTEIRO PORTO NETO**, neste ato delega competência para representá-lo, por meio da Lei Municipal nº 2.825 de 06 de janeiro de 2017, o Ilmo. Secretário Municipal de Obras e Agricultura, Sr. **VALBER RODRIGUES JANUÁRIO**, brasileiro, casado, engenheiro, portadora da Carteira de Identidade nº **.454.017-*, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF sob o nº 128.746.687-70, e o Ilmo. Superintendente Executivo de Obras e Agricultura Sr. **JOÃO MARCOS FRAUCHES NUNES**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº **.864.784-*, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº ***.782.287-**.

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem como objetivo estabelecer a cooperação mútua entre as partes para a disponibilização do sistema PRONAPP, desenvolvido pela DOADORA, à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA.

PRAZO: O sistema PRONAPP será disponibilizado à Secretaria Municipal de Obras e Agricultura pelo período de 12 (doze) meses, a partir da assinatura e publicação do presente Termo. Durante esse período, as partes se comprometem a executar as atividades e propósitos de ambas as partes.

DO PAGAMENTO: Pelo presente Termo de Colaboração a Zagros Technology Ltda., se compromete a fornecer de forma totalmente gratuita a Secretaria Municipal de Obras e Agricultura o acesso integral ao sistema PRONAPP, pelo período de 12 (doze) meses.

OBRIGAÇÕES DA DOADORA - Zagros Technology:

1. Disponibilizar o acesso ao sistema PRONAPP.
2. Oferecer suporte técnico e manutenção durante o período de vigência do Termo.
3. Atender às solicitações de feedback e sugestões da Secretaria de Obras e Agricultura de Duque de Caxias.

OBRIGAÇÕES DA RECEBEDORA - Secretaria Municipal de Obras e Agricultura de Duque de Caxias:

1. Utilizar o sistema PRONAPP para a gestão das atividades relacionadas à área de desenvolvimento agrário.
2. Criar logins para as gerências, chefias, assessores, coordenadores e demais colaboradores envolvidos.
3. Dar feedback sobre o funcionamento do sistema e sugerir melhorias.
4. Reportar problemas específicos e insights para aprimoramento contínuo.

DA UTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE: Observa-se que a municipalidade pode criar logins exclusivamente para órgãos da estrutura administrativa da Prefeitura de Duque de Caxias, tipo: defesa sanitária, coordenadores, veterinários, gerentes, órgãos a ela vinculados e secretarias afins, e etc. Além disso, a municipalidade pode dar publicidade do uso do sistema, exibindo a logo do PRONAPP em feiras, sites e redes sociais.
É importante ressaltar que a utilização da logo e a publicidade do sistema, bem como o convênio de Termo de Colaboração, isentam a Prefeitura de qualquer ônus ou responsabilidade relacionada ao uso da marca PRONAPP.

RESPONSÁVEL LEGAL DA DOADORA: O sócio diretor da Zagros Technology Ltda, Sr. Adriano Mendes de Sousa Arraes, inscrito no CPF sob o nº ***.078.163-**, é o responsável legal pela celebração deste Termo de Colaboração.

GovTechs: são empresas focadas em tecnologia, processos de trabalho e soluções ágeis, com o propósito de gerar inovação para a gestão pública, melhorar a eficiência do poder público e auxiliar na economia de recursos públicos.

Fundamentação Legal: Este Termo de Colaboração é embasado na Lei 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e nos demais instrumentos legais, normas e princípios, ainda que relacionados por analogia:

1. Lei nº 13.019/2014: essa lei estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

- O artigo 88, parágrafo 1º, dessa lei define o regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.
- Embora originalmente criada para regulamentar parcerias com organizações da sociedade civil, a Lei 13.019/2014 pode ser aplicada analogamente a parcerias com empresas privadas.

2. Lei de Liberdade Econômica - Lei nº 13.874/2019:

- Essa lei visa simplificar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil.
- Os princípios da Lei de Liberdade Econômica justificam a colaboração com a Secretaria de Obras e Agricultura de Duque de Caxias já que a Zagros Technology busca melhorar o serviço público por meio do PRONAPP.

3. Marco Legal das Startups - Lei Complementar nº 182/2021:

- Essa lei estabelece diretrizes para o fomento ao ecossistema de startups no Brasil.
- A Zagros Technology, como empresa de base tecnológica, se inspira nos princípios do Marco Legal das Startups para embasar essa cooperação com o município de Duque de Caxias.

DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Duque de Caxias, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer pendências judiciais oriundas do presente Termo de Colaboração.

DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste Termo de Colaboração, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

DAS ASSINATURAS: E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento por seus representantes em 03 (três) vias de igual teor e forma:

Duque de Caxias, _____ de _____ de 2025.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
ENG.º VALBER RODRIGUES JANUÁRIO
Secretário Municipal de Obras e Agricultura

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
ENG.º JOÃO MARCOS FRAUCHES NUNES
Superintendente Executivo de Obras e Agricultura

ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES:65007816353
Assinado de forma digital por ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES:65007816353
Dados: 2025.10.28 10:54:20 -03'00'

ZAGROS TECHNOLOGY LTDA
ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES
Sócio Diretor

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
Nº 7663 DE 12/11/2025